

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2311/2535

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โจทก์

นายวีระศิลป์ คำเพ็ง

จำเลย

นายวีระศิลป์ คำเพ็ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากฎีกาดังกล่าวยังบกพร่องในข้อสาระสำคัญจำเลยจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาดังรายละเอียดปรากฏตามคำร้อง และพร้อมกันนี้จำเลยได้แนบฎีกา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาด้วยแล้ว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ลงชื่อรับสำเนาคำร้องไว้ข้างคำร้องแล้ว(ถ้อยคำสำนวน อันดับ

1)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 285,90 จำคุก 10 ปี คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 151)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 1)

คำสั่ง

การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกา ต้องร้องขอภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้นายฎีกา จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงไม่ชอบ ให้ยก

คำร้อง

การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกา ต้องร้องขอภายในกำหนดระยะเวลาที่ยื่นฎีกา
จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงไม่ชอบ ให้ยก
คำร้อง

(ไพศาล รามราชกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>